

Nr. 251 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 25. Oktober 1935, 11 Uhr*R 2/14069, Bl. 11 Sitzungsvermerk des MR Prause/RFM¹**Beginn: 11:00**Ort: Reichswirtschaftsministerium***[DEISENRECHTLICHE MASSNAHMEN GEGEN DEN WARENABFLUSS IM ZUGE DER JÜDISCHEN AUSWANDERUNG]**

Es besteht die Gefahr, daß die infolge der jüngsten Judengesetzgebung steigende jüdische Auswanderung bei dem Mangel an Bardeisen zu einem Warenentzug führt, sei es, daß die Auswanderer der vorausgeschickten Ware nachreisen und die Forderungen vom Auslande aus einkassieren oder daß sie die Ware mitnehmen oder vor der Auswanderung an die eigene Adresse versenden (mittelbarer Vermögenstransfer)². Die z. Zt. bestehenden Devisenvorschriften lassen diese Transaktionen zu. Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung beabsichtigt, die Lücken zu schließen³. Sie ist sich darüber klar, daß hierdurch lediglich eine Grundlage für eine strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung

¹ Zu der Besprechung hatte der RWiM mit Schreiben vom 19. 10. 35 das AA, RIM, RFM, RJuM, den StdF und das RBkDir. eingeladen. Beigefügt war eine Aufzeichnung zum Besprechungsgegenstand und über die diversen Möglichkeiten zur Verhinderung des Transfers jüdischen Vermögens; R 2/14069, Bl. 2–10; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30680. Teilnehmerliste nicht ermittelt. Der Vm. lag auch StS Reinhardt und RM v. Krosigk vor. – Allgemein s. BARKAI, Boykott, S. 111–117.

² Das Einladungsschreiben (o. Anm. 1) hatte dazu erläuternd ausgeführt: „Mit Rücksicht auf die angespannte Devisenlage ist es, von den beschränkten Möglichkeiten der Palästinaauswanderung abgesehen, gegenwärtig nicht mehr möglich, freie Deisen für Auswanderungszwecke zur Verfügung zu stellen. Die Auswanderer versuchen daher in vielen Fällen, durch Versendung oder Mitnahme deutscher Waren, die sie im Ausland veräußern, ihr inländisches Vermögen mittelbar ins Ausland zu transferieren; sie ziehen außerdem häufig Ausfuhrforderungen ihrer inländischen Firma nach ihrer Auswanderung im Ausland ein. [...] Es besteht Grund zu der Annahme, daß durch diesen mittelbaren Transfer schon in den letzten beiden Jahren erhebliche Vermögenswerte ins Ausland verbracht worden sind und daß von dieser Möglichkeit in Zukunft in noch größerem Umfange Gebrauch gemacht werden wird. Da auf diese Weise Deutschland erhebliche Deiseineingänge entgehen und normale deutsche Ausfuhrmöglichkeiten gestört werden, ist es notwendig zu prüfen, wie weit diese Transfermöglichkeiten erschwert werden sollen.“

Die RSt. für Deisenbewirtschaftung hatte mit Erlaß Nr. 207 v. 2. 4. 35 Überweisungen und Schenkungen zugunsten von bereits nach Palästina emigrierten Juden gestattet, sofern diese mit so geringen Beträgen ausgewandert waren, daß sie zur Begründung einer selbständigen Existenz nicht ausreichen. Erforderlich war in jedem Fall eine Dringlichkeitsbescheinigung des Dt. Konsulats. Bei einer Gesamtsumme der bar oder über Sonderkonto transferierten Beträge über 60 000 RM behielt sich die RSt. selbst die Entscheidung vor; R 2501/948, Bl. 46. Zur Organisation der Palästinaauswanderung s. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 121–124; FEILCHENFELD/MICHAELIS, Haavara-Transfer.

Im Juli 1935, also vor dem durch die Nürnberger Gesetze ausgelösten Emigrationsschub, bezifferte das RFM auf Anfrage Schachts das Aufkommen aus der Reichsfluchtsteuer im Zeitraum von April 1933 bis Juni 1935 auf 58,6 Mio RM; hinzu kämen als Passivposten Steuersteckbriefe gegen geflüchtete Juden in Höhe von 16,6 Mio RM; RFM an RWiM, 31. 7. 35; R 2/14518, Bl. 13–15. Die Reichsfluchtsteuer, eingeführt mit NotVO vom 8. 12. 31 (RGBl. I S. 731), betrug ein Viertel des Vermögens. Danach errechnete sich die Abwanderung jüdischen Kapitals bis Sommer 1935 theoretisch auf gut 300 Mio RM. Der tatsächliche finanzielle Schaden dürfte aber weit höher gewesen sein, weil die Reichsfluchtsteuer nur von Personen mit einem Jahreseinkommen über 20 000 RM oder einem Vermögen über 200 000 RM (ab Mai 1934: über 50 000 RM; s. ARH I/2, Nr. 346 P. 6) erhoben wurde, also nur die sehr vermögenden Auswanderer traf und sich überdies nur auf inländische Vermögenswerte erstreckte. Der offizielle Transfer von Auswanderervermögen schnellte von mtl. 2 Mio RM im Juni 1935 auf nahezu mtl. 11 Mio RM im Nov./Dez. 1935 empor; vgl. hierzu die Grafik in: R 2501/6442, Bl. 236, 261 f.

³ In der Einladung (o. Anm. 1) waren folgende Maßnahmen zur Erörterung gestellt: Bindung der Warenmitnahme und des Verfügungsrechts über mitgeführte oder bereits im Ausland befindliche Waren an eine ausdrückliche Genehmigung, bei Zuwiderhandlung Möglichkeit der Beschlagnahme und Einziehung des inländischen Vermögens; Strafbarkeit der Verfügung eines Auswanderers über Ausfuhrforderungen (auf Reichsmark oder Fremdwährung lautende Außenstände). Dabei war man sich im klaren, daß diese Sondervorschriften vor ausländischen Gerichten keinen Bestand haben würden: „Sie würden lediglich bisher deisenrechtlich nicht verbotene Möglichkeiten eines Vermögenstransfers ins Ausland gesetzwidrig machen und dadurch zweifellos gegenüber einem erheblichen Teil der Auswanderer, der auf eine legale Lösung seiner Beziehungen zu Deutschland Wert legt, abschreckend wirken.“

des zurückgebliebenen Vermögens geschaffen wird, daß dagegen die Verfügung über Ausfuhrforderungen und die Mitnahme von Waren nicht unmöglich gemacht wird. Allerdings glaubt sie, daß die geplanten Maßnahmen auch eine abschreckende Wirkung ausüben werden.

Bedenken sind von keiner Seite erhoben worden.

Die Vertreter des Auswärtigen Amts und des Reichsinnenministeriums gaben dem Wunsch Ausdruck, daß die geplante Regelung die jüdische Auswanderung in der Praxis nicht behindern dürfe; der Vertreter des Reichsinnenministeriums sprach sogar die Bitte aus, die Mitnahme von Waren in einem Ausmaß zuzulassen, daß den Auswanderern der Aufbau ihrer Existenz im Auslande ermöglicht wird. Die Vertreter des Reichsfinanzministeriums befürworteten unter dem Gesichtspunkt der Kapitalflucht die Maßnahmen, machten indes darauf aufmerksam, daß eine Grenzkontrolle durch Zollbeamte keinen Erfolg versprechen würde. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers regte an, die Materie nicht nur negativ, sondern auch positiv zu regeln, etwa in der Weise, daß die Mitnahme von Waren dann gestattet werde, wenn der Auswanderer durch Vermittlung von Geschäften Deutschland ein Mehrfaches von dem Wert der mitgenommenen Waren in Devisen verschafft; die Errichtung lediglich von Schranken werde die Juden zum Verbleiben in Deutschland zwingen, was wiederum zu neuen Angriffen im Auslande führen werde.

Min[isterial]Dir[ektor] Wohlthat⁴ erklärte es angesichts der Tatsache, daß 600 000 Juden in Deutschland leben und über ein Vermögen von mehreren Milliarden verfügen, für unmöglich, daß ihnen die Mitnahme größerer Warenmengen gestattet wird. Die Anregung des Vertreters des Stellvertreters des Führers sei für die Reichsstelle nichts Neues, sie sei nur dann richtig, wenn es sich um zusätzliche Ausfuhr und nicht, was in der Praxis das Schlimmste sei, um unkontrollierbare Schleuderexporte handle⁵.

Die Reichsstelle wird einen Verordnungsentwurf im Sinne ihrer Vorschläge vorbereiten⁶.

Prause

⁴ Helmuth Wohlthat war Leiter der Devisenabteilung im RWiM (Abt. VI Dev.) und Leiter der RSt. für Devisenbewirtschaftung.

⁵ Die Erörterung grundsätzlicher Möglichkeiten zur Förderung der jüdischen Auswanderung wurde am 11. 12. 35 fortgesetzt: Dok. Nr. 278.

⁶ Fortgang s. Dok. Nr. 257.

Zitierhinweis

Nr. 251 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 25. Oktober 1935, 11 Uhr in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d251>